

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1262/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี  
นาย สุชัย ปาน กิจ เจริญ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คโดยเขียนจำนวนเงินและลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไว้แต่ยังไม่  
ได้ลงวัน เดือน ปี กำหนดเวลาสั่งให้ธนาคารใช้เงิน ดังนี้ แม้ภายหลังจำเลยจะยอมให้ผู้  
เสียหายเขียน วัน เดือน ปี ลงในเช็คเองต่อหน้าจำเลย ก็เพื่อให้เช็คมีรายการสมบูรณ์  
ตามกฎหมายมีผลให้ใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น จำเลยจึงไม่มีความผิด  
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก  
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วว่า จำเลยออกเช็คทั้งเจ็ดฉบับมอบให้แก่นางสาววิณา ผาติหนูวัตติ ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ โดยจำเลยได้เขียนจำนวนเงินในเช็ค และลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไว้แล้วทุกฉบับ แต่ยังไม่ได้เขียนวัน เดือน ปีลงในเช็คและจำเลยยอมให้ผู้เสียหายเขียน วัน เดือน ปี ลงในเช็คเองต่อหน้าจำเลย เมื่อเช็คถึงกำหนดสั่งจ่าย ผู้เสียหายนำเช็คไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเหล่านั้น คงมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่จำเลยมอบให้ผู้เสียหายเขียนวัน เดือน ปีลงในเช็คต่อหน้าจำเลย จำเลยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คหรือไม่ เห็นว่า วัน เดือน ปี ในเช็คเป็นกำหนดเวลาสั่งให้ธนาคารจ่ายเงิน จึงเป็นสาระสำคัญของการกระทำความผิดฐานนี้ด้วยเช็คที่ไม่ลงวันเดือนปียอมถือได้ว่าไม่มีวันเดือนปีที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิดแม้จำเลยจะยอมให้ผู้เสียหายเขียนวัน เดือน ปี ลงไปในเช็คทั้งเจ็ดฉบับต่อหน้าจำเลย ก็เพื่อให้เช็คมีรายการสมบูรณ์ตามกฎหมายมีผลให้ใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้น การออกเช็คโดยไม่ลง วัน เดือน ปี ผู้ออกเช็คจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

พิพากายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ